

ДОГОВОР ОФЕРТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

г. Москва

«___» _____ 202_ г.

Настоящая оферта (далее Оферта) согласно п. 2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации является официальным предложением Общество с ограниченной ответственностью «Кадры" (Далее - Заказчик), заключить с любым юридическим, лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - Исполнитель) договор на оказание услуг подбора персонала (далее - Договор) на условиях, предусмотренных настоящей Офертой.

Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте в сети Интернет по адресу: <https://kompetentus.ru/> (далее Сайт).

Оферта действует до размещения на Сайте официального извещения об ее отзыве. Условия Оферты являются едиными для всех.

Заказчик вправе внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению, что отражается на Сайте. Изменения, внесенные Заказчиком в Оферту, вступают в силу со дня размещения изменений на Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.

1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключается не иначе как путем присоединения к нему в целом. В соответствии со ст.ст.428, 434, 438 ГК РФ Договор заключается путем акцепта Оферты Исполнителем, т.е. выражением полного и безоговорочного принятия условий Оферты.

1.2. Местом заключения Договора считается город Москва, однако Исполнитель может выполнять обязательства по данному Договору в любом месте.

1.3. До совершения акцепта Исполнитель обязан ознакомиться с условиями Оферты.

1.4. Исполнитель, совершивший акцепт, считается ознакомившимся и согласным со всеми условиями Оферты. При этом Договор в соответствии со ст.ст. 434, 438 ГК РФ считается заключенным в письменной форме на условиях Оферты и является равносильным договору, подписанному двумя сторонами.

1.5. В случае предоставления Исполнителем персональных данных, Исполнитель поручает Заказчику совершать следующие действия (операции) с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель предлагает Заказчику услуги по подбору персонала (далее — «Услуги»).

2.2. Услуги предоставляются на условиях возмездного оказания услуг.

2.3. Договор регулирует трудовые и связанные с ними отношения между Исполнителем и Заказчиком.

2.4. Работа по Договору является проектной для Исполнителя.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует 6 (шесть) месяцев.

3.2. В случае изменения условий сотрудничества, Стороны заключают дополнительное соглашение.

3.3. В случае, если ни одна из Сторон не инициировала расторжение данного Договора, он автоматически пролонгируется.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Обязанности Исполнителя:

Обеспечить качественное выполнение услуг по подбору персонала;

Обрабатывать базы данных и обеспечивать эффективное общение в чатах;

Предоставлять ежедневную отчетность о ходе выполнения работ;

Обеспечить конфиденциальность данных о кандидатах и внутренней информации Заказчика;

Анализировать потребности и запросы к кандидату;

Согласовывать условия найма кандидата с Заказчиком;

Размещать вакансии на рекрутинговых платформах за счет Заказчика;

Проводить предварительный отбор кандидатов и первичные интервью;

Предоставлять Заказчику краткие характеристики кандидатов;

Организовывать собеседования и помогать в принятии решения по кандидатам;

Организовывать оформление кандидата на работу;

Корректно составлять отчетность по закрытым вакансиям и эффективности процесса подбора в соответствии с требованиями Заказчика.

4.2. Обязанности Заказчика:

Предоставить Исполнителю необходимую информацию о вакансиях, требованиях к кандидатам и условиях работы;

Своевременно оплачивать услуги Исполнителя.

4.3. Права Исполнителя:

Получать от Заказчика все необходимые данные для качественного выполнения услуг;

Требовать своевременной и полной оплаты за оказанные услуги.

4.4. Права Заказчика:

Контролировать ход выполнения работ по подбору персонала;

Прекращать выполнение услуг, если они не соответствуют условиям Договора.

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ

5.1. За выполнение услуг, указанных в пункте 2.1, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение, которое будет определено в приложении №1 к Договору.

5.2. Выплата производится следующим образом: до 15 числа- окладная часть и до 30 числа- КРІ месяца, следующего за месяцем оказания Услуг. Данный порядок оплаты наступает после прохождения стажировки, продолжительность которой составляет две недели.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае невыполнения обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Исполнитель не несет ответственности за действия кандидатов после их принятия на работу, если работа Исполнителя была выполнена качественно и в срок.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны обязуются не разглашать информацию, полученную в рамках исполнения Договора, третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон с предварительным уведомлением другой стороны за 1 день до предполагаемой даты расторжения.

8.2. В случае расторжения Договора Заказчик обязуется выплатить Исполнителю компенсацию за выполненные до момента расторжения работы.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае их оформления в письменной форме и подписания обеими Сторонами.

9.2. Споры, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, Стороны обязуются решать путем переговоров. В случае недостижения согласия спор подлежит разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.4. Исполнитель дает свое согласие Заказчику на получение, хранение, обработку и использование персональных данных (круг которых определен ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ) в целях достижения результатов и условий, связанных с исполнением договора.

Приложение №1 к Оферта на оказание услуг по подбору персонала

Общество с ограниченной ответственностью «Кадры», в дальнейшем именуемая «Заказчик», и Индивидуальный предприниматель _____ (ИНН _____), действующий на основании государственной регистрации физического лица, в дальнейшем именуемый «Исполнитель», заключили настоящее Приложение №1 к Договору возмездного оказания услуг от _____ 202_ г. (далее — «Договор») о нижеследующем:

1. Условия оплаты и порядок расчетов

1.1. Размер вознаграждения составляет 35 000 рублей в месяц за задачи, установленные условиями Договора, а также 300 рублей за каждого кандидата, который придет на собеседование. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке заказчиком, если не выполняются плановые показатели, либо задачи, прописанные в договоре.

1.2. Размер вознаграждения за пройденную двухнедельную стажировку составляет 15 000 рублей за задачи, установленные условиями Договора.

1.3. Основанием для оплаты является предоставление счета Исполнителем и его утверждение Заказчиком, подтверждающего достижение Исполнителем плановых показателей.

1.4. В случае частичного выполнения плановых показателей, Заказчик вправе произвести оплату в размере, пропорциональном степени выполнения таких показателей.

2. Плановые показатели (KPI)

2.1. Исполнителю засчитывается в выполненные плановые показатели 30 привлеченных кандидатов на собеседование по итогам месяца и 10 привлеченных кандидатов по итогам двух недель стажировки. Привлеченным считается кандидат, который пришел на собеседование по итогам вашей работы с ним.

2.2. Оплата услуг Исполнителя производится только за фактических кандидатов, которые пришли на собеседование.

3. Ответственность сторон

3.1. Исполнитель не вправе требовать оплаты за кандидатов, не соответствующих критериям, установленным в пункте 2.1 настоящего Приложения.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора от «_» _____ 202_ г.

4.2. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон

5. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:	Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Кадры" Юридический адрес: г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Крылатское, ул. Осенняя, 23 ИНН 7751170288 КПП 773101001 ОГРН: 1197746573078 Подпись _____	